

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

1553/25/פ

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 6 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, בסעיף 6, במקום סעיף קטן (ה) יבוא :
- "(ה) מוסד חינוך לא יגבה תשלומים אלא בהתאם להוראות סעיף 6(ד) ובהתאם להוראות סעיף 8(ב) לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953²."
- תיקון חוק חינוך 2. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, בסעיף 8 – ממלכתי
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, המילה "רשמי" – תימחק ;
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(ב) התשלום עבור התכנית לשעות נוספות כאמור בסעיף קטן (א) לא יעלה על התשלום המרבי שקבע השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת."

דברי הסבר

תשלומי הורים בכלל ותשלומי הורים אשר אינם זוכים לפיקוח פרלמנטרי בפרט הם ממחוללי אי השוויון הניכר במערכת החינוך, אחראים ליצירת הפערים הגדולים בה על רקע סוציו-אקונומי ובעטיים מתקיימות היום בישראל שתי מערכות חינוך נפרדות ושונות באיכותן לילדים משכבות חזקות ומוחלשות. שנה אחר שנה, במהלך הדיונים שמקיימת הוועדה בנושא אישור תשלומי הורים, מעלים חברי הכנסת הסתייגות מכך שרק תשלומי הרשות והחובה מובאים לאישורה. שנה אחר שנה עולים קולות המסתייגים מאישור תשלומים אלה וקוראים להתנותם בקיום פיקוח הוועדה על כלל התשלומים הנגבים מההורים,

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

² ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

אך פעם אחר פעם הם מאושרים בריטואל קבוע, אף שתשלומים אלה, המובאים לעיון הוועדה, מהווים רק כ-10 עד 12 אחוזים מהגבייה המתבצעת בפועל בחלק משמעותי ממוסדות החינוך. מצב זה מוביל לכך כי אישור הוועדה הוא שפותח את האפשרות לגבייה גבוהה בעשרות מונים, ומותיר את עיקר התשלומים הנגבים מההורים במערכת החינוך ללא פיקוח פרלמנטרי והפעלת שיקול דעת מתחייב לגבי נחיצותם והצדקתם.

הדיון בתשלומי ההורים ובהיתר לגבותם נעשה לאור ההנחה לפיה עיקר תשלומי ההורים הנגבים מההורים במערכת החינוך מאושר על ידי הוועדה בהתאם להוראות סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה. אלא שהנחה זו כאמור רחוקה מלשקף את המציאות. בעוד שמשרד החינוך מבקש את אישור חברי הוועדה לגביית תשלומי הורים (חובה ורשות) בסכומים הנעים בין 269 ש"ח בקדם יסודי, 556 ש"ח בכיתה א' ועד 388,1 ש"ח בכיתה יב', מתיר המשרד במקביל למוסדות החינוך לגבות תשלומי הורים שנתיים בבתי ספר ממלכתיים ורשמיים בסכומים שנע בין 5,389 ש"ח בכיתה א' ועד ל-9,961 ש"ח בכיתה י"ב. גבייה זו מוסדרת בחוזר מנכ"ל "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי, וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

התשלומים הכלולים בחוזר המנכ"ל, שכאמור אינם מפוקחים על ידי הוועדה, עוסקים בתשלום עבור תכנים לימודיים נטו, לרבות תשלום עבור העשרה לבחינות בגרות, תשלום עבור לימוד מקצוע בגרות מורחב נוסף ותשלום עבור שעות לימודים נוספות. משרד החינוך אף מתנה את הרישום למוסדות חינוך תורניים וייחודיים אשר מספרם הולך וגדל מדי שנה בהתחייבות ההורים לשלם תוספות תשלום אלו. תשלומי עתק אלה, הרחוקים שנות אור מהישג ידן של מרבית המשפחות בישראל, חותרים תחת עקרונות חינוך חינוך ושוויון ההזדמנויות בחינוך, ומסכלים את תפקיד הוועדה כגורם מפקח.

מצב בו הוועדה, אשר אמורה הייתה על פי דין לקבוע את מדיניות גביית תשלומי ההורים, דנה רק בהיתרי גבייה המהווים כעשירית מהגבייה המתבצעת בפועל בחלק משמעותי ממוסדות החינוך, אינו תקין; כך גם בחירתו המודעת של משרד החינוך לגבות את תשלומי ההורים התוספתיים באמצעות סעיפי "תל"ן" ו"רכישת שירותים מרצון", שאינם מוגשים לאישור הוועדה. תשלומי ההורים התוספתיים הם שאחראים לכך שגביית תשלומי ההורים עלתה בעשור האחרון מ-3.1 מיליארד לשנה (בהתאם לדו"ח מבקר מדינה מ-2012) עד לסכום הבלתי נתפס של 5-6 מיליארד ש"ח בשנה כיום.

הפיקוח המצומצם שהרשות המחוקקת מפעילה כיום על תשלומי הרשות והחובה בלבד חוטא לתפקידה כבד המשקל כגורם הפרלמנטרי המפקח על התשלומים במערכת החינוך, ואינו מאפשר דיון מהותי הן בנחיצותם והן בהשלכותיהם הקריטיות על אי השוויון בחינוך, המשליך על עתידם של מאות אלפי ילדים בישראל.

מצב דברים זה מחייב את וועדת החינוך לדרוש ממשרד החינוך להציג לאישורה את כלל התשלומים הנגבים מהורים במוסדות החינוך הרשמיים, ולעגן את סמכותה זו בחוק המוצע.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1597/24) ועל ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/3879/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3879/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)